

LAUDO DE CÁLCULO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO (CCB)

Memória de cálculo - Cenário A (de posse do contrato) - Autor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES

Conclusão preliminar (leia primeiro): a taxa pactuada (4,49% a.m.) é **inferior** à taxa média do Bacen para o crédito pessoal não consignado na competência da contratação (6,63% a.m., série 25464). Pelo parâmetro padrão deste laudo (Tema 27/STJ) **não há excesso a restituir**: valor incontroverso = total contratado, prejuízo simples e em dobro = R\$ 0,00. A análise de sensibilidade com série de crédito consignado (item 6) e as demais teses acessórias constam abaixo, para decisão do advogado.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Emitente	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - CPF 927.398.575-00 - nasc. 13/06/1977 (48 anos) - solteiro - Camaçari/BA
Credor	BMP Sociedade de Crédito Direto S.A. - CNPJ 34.337.707/0001-00
Correspondente	Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa - CNPJ 18.188.384/0001-83
Empregador	Rio Negro Transportes Ltda - CNPJ 03.064.830/0001-70 (regime CLT; contratação via CTPS Digital)
Título / nº	Cédula de Crédito Bancário nº 94686879 - "Empréstimo pessoal consignado privado"
Emissão	08/05/2026 (envelope enviado em 08/05/2026 08:53 UTC-3); liberação prevista em 1 dia útil da assinatura
Prazo / vencimentos	48 parcelas mensais de R\$ 212,63, de 23/07/2026 a 23/06/2030
Forma de cobrança	Desconto direto em folha de pagamento (consignação); garantia FGTS não marcada; sem avalista
Vulnerabilidade	Trabalhador celetista de baixa renda presumida (renda não informada no contrato - campos de matrícula, cargo e remuneração em branco). Sem marcador de idoso.

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	% do financiado
Valor líquido liberado	R\$ 3.765,95	96,82%
IOF financiado	R\$ 123,70	3,18%
Tarifa de cadastro	N/C	-
Valor do principal (base de amortização)	R\$ 3.889,65	100,00%
Valor total devido (48 x R\$ 212,63 = R\$ 10.206,24 - conferido)	R\$ 10.206,24	262,39%

O consumidor recebeu R\$ 3.765,95 e pagará R\$ 10.206,24: **2.71x** o capital líquido recebido (2.62x o principal), isto é, juros e encargos de R\$ 6.440,29 (171,01% sobre o líquido).

3. TAXA PACTUADA x TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Parâmetro	Mensal	Anual
Taxa efetiva pactuada (contrato)	4,49%	69,39%
CET declarado	4,68%	73,07%
Efetiva implícita (Price, PV=principal, 1ª parcela a 30 dias)	4,9219%	77,99%
Efetiva implícita (Price, PV=líquido liberado, 1ª parcela a 30 dias)	5,1360%	82,40%
Efetiva considerando o prazo real até a 1ª parcela (~73 dias; juros diários)	4,4516%	68,65%
Taxa média Bacen - série 25464, maio/2026	6,63%	116,05%
Régua de 1,5x a média	9,9450%	211,96%

Sobretaxa: taxa pactuada / taxa média = 0.6772x (**67,72%** da média). A taxa contratada é **inferior** à média e muito inferior à régua de 1,5x (9,95% a.m.): não há presunção de abusividade pelo Tema 27/STJ.

Prova do anatocismo (duodécuplo): 4,49% x 12 = 53,88% a.a. simples, contra 69,39% a.a. declarada. A divergência de 15,51% pontos demonstra capitalização composta, expressamente prevista nas cláusulas 1.1 e 1.7 (juros "diários e capitalizados"). A capitalização está pactuada de forma expressa e a taxa anual excede o duodécuplo, o que atende à Súmula 541/STJ; a tese de anatocismo é, portanto, **fraca** neste contrato.

Nota metodológica: a taxa implícita pela Price com 1ª parcela a 30 dias (4,9219% a.m.) supera a declarada, pois a contratação tem carência: a 1ª parcela vence ~73 dias após a liberação. Considerando os prazos reais (juros diários, base 365), a taxa implícita é 4,4516% a.m., compatível com os 4,49% declarados. A taxa de 4,92% (Price a 30 dias) não prova taxa oculta; o carência/juros do período inicial já está embutido na taxa contratada. Mesmo assim, seria inferior à média Bacen (6,63%).

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Valor
Prestação revisada = PMT(R\$ 3.889,65; 6,63%; 48)	R\$ 270,29
Prestação cobrada	R\$ 212,63
Excesso mensal (cobrada - revisada)	R\$ -57,66
Valor incontroverso (revisada x 48)	R\$ 12.973,89
Valor incontroverso adotado = total contratado (nenhum excesso apurado)	R\$ 10.206,24
Excesso nominal total a restituir	R\$ 0,00

O recálculo à taxa média resulta em prestação **maior** que a cobrada (diferença negativa); em termos jurídicos, o contrato é mais barato que a média de mercado. **Parcela de referência para tutela de urgência:** não aplicável - não há prestação revisada inferior à cobrada que sirva de teto para limitar os descontos. Há 45 parcelas vincendas após 07/10/2026 (3 já vencidas: 23/07, 23/08 e 23/09/2026).

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM CORREÇÃO MONETÁRIA

Excesso por parcela = máx(0; cobrada - revisada). Fator IPCA (série 433) = acumulado dos meses posteriores ao do vencimento até ago/2026 (último índice divulgado em 07/10/2026); parcelas de ago/2026 em diante têm fator 1,000000. Valores em R\$.

Nº	Vencimento	Cobrada	Revisada (6,63%)	Excesso nominal	Fator IPCA	Excesso corrigido	Indébito em dobro
01	23/07/2026	212,63	270,29	0,00	0,996800	0,00	0,00
02	23/08/2026	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
03	23/09/2026	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
04	23/10/2026	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
05	23/11/2026	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
06	23/12/2026	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
07	23/01/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
08	23/02/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
09	23/03/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
10	23/04/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00

Nº	Vencimento	Cobrada	Revisada (6,63%)	Excesso nominal	Fator IPCA	Excesso corrigido	Indébito em dobro
11	23/05/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
12	23/06/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
13	23/07/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
14	23/08/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
15	23/09/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
16	23/10/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
17	23/11/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
18	23/12/2027	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
19	23/01/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
20	23/02/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
21	23/03/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
22	23/04/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
23	23/05/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
24	23/06/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
25	23/07/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
26	23/08/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
27	23/09/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
28	23/10/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
29	23/11/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
30	23/12/2028	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
31	23/01/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
32	23/02/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
33	23/03/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
34	23/04/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
35	23/05/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
36	23/06/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
37	23/07/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
38	23/08/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
39	23/09/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
40	23/10/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
41	23/11/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
42	23/12/2029	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
43	23/01/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
44	23/02/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
45	23/03/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
46	23/04/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
47	23/05/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
48	23/06/2030	212,63	270,29	0,00	1,000000	0,00	0,00
TO TA L		10.206,24	12.973,89	0,00		0,00	0,00

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Total contratado (48 x 212,63)	R\$ 10.206,24
Valor incontroverso (taxa média 6,63%, série 25464)	R\$ 10.206,24
Prejuízo material simples corrigido	R\$ 0,00
Indébito em dobro (art. 42, par. único, CDC)	R\$ 0,00
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 de dano moral padrão)	R\$ 10.000,00

Cenário alternativo (sensibilidade, não validado). O contrato é consignado privado (CLT) e a série 25464 refere-se a crédito pessoal não consignado, modalidade de risco superior. Consultada, para maio/2026, a série SGS 25465, que retornou 3,12% a.m. **(a nomenclatura exata dessa série não pôde ser confirmada neste ambiente - o site de metadados do Bacen estava inacessível; conferir antes de qualquer uso).** Se fosse a série adequada, a taxa pactuada equivaleria a 1.44x a média (acima de 1,0x e abaixo da régua de 1,5x = 4,68%: **zona de incerteza do Tema 1378/STJ**). Nessa hipótese: prestação revisada = R\$ 157,37; excesso mensal = R\$ 55,26; excesso nominal total (48 parcelas) = R\$ 2.652,46; excesso corrigido apenas das 3 parcelas já vencidas = R\$ 165,60 (em dobro: R\$ 331,20); 48 parcelas corrigidas = R\$ 2.652,28 (em dobro: R\$ 5.304,56). Esses números **não integram** a conclusão do laudo e dependem de o advogado validar a série e a tese.

Observações estratégicas: (i) a taxa não é abusiva pelo parâmetro padrão - recomenda-se avaliar a viabilidade da ação revisional antes do ajuizamento; (ii) o CET (4,68% a.m.) contém IOF de R\$ 123,70 financiado, regular; (iii) **inconsistência no fluxo de pagamentos (cláusula VII):** a coluna de componentes traz um único valor por parcela (ex.: 37,82 na 1ª; 203,67 na 48ª), rotulado como "valor de principal", sem coluna de juros; a soma dos 48 valores é R\$ 4.442,17, que não coincide com o principal (R\$ 3.889,65) nem com os juros totais (R\$ 6.316,59). A decomposição principal/juros é, portanto, **ilegível/inconsistente** no documento e não foi utilizada; pode servir de argumento de falta de transparência (art. 6º, III, e 52 do CDC) e justificar exibição da planilha de cálculo (cláusulas 6.2 e 7.1); (iv) quadro de seguro (VIII) está em branco, mas a cláusula admite seguro prestamista autorizado em nome do emitente: verificar contracheque/extrato por cobrança de prêmio não contratada (venda casada); (v) a matrícula, o cargo e a remuneração não constam do instrumento - necessários para o cálculo de comprometimento da margem; (vi) cláusulas potencialmente abusivas: foro de São Paulo/SP (comarca da sede do credor, com consumidor em Camaçari/BA - art. 101, I, CDC), indenização em caso de ação contra o endossatário (7.22), renúncia a depósitos (3.21), cobrança de despesas de cobrança de até 10% (4.5) e multa de 2% mais mora de 1% a.m.; (vii) desconto de 35% da verba rescisória e garantia FGTS na cláusula 3.16-3.17 (esta não marcada no quadro VI - inconsistência); (viii) o contrato vincula-se a "Condição suspensiva" de liberação: confirmar via extrato do Santander (ag. 3593-5, c/c 01090092-5) a data e o valor efetivamente creditado (R\$ 3.765,95).

Coerência com a petição: os modelos de inicial pedem readequação "pelo regime de juros simples", mas esta memória usa a Tabela Price à taxa média. Harmonizar a redação do pedido (ex.: "readequação dos encargos à taxa média do Bacen, pelo Sistema Francês de Amortização, vedada a capitalização em taxa superior à média").

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

- Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS):** a abusividade dos juros remuneratórios é aferida pela taxa média de mercado divulgada pelo Bacen na data da contratação; presume-se abusiva a taxa que a supera de forma significativa (parâmetro usual de 1,5x). A Súmula 530/STJ aplica-se somente quando a taxa pactuada não é comprovada, o que não é o caso.
- Sistema Francês (Tabela Price):** mantidos PV e prazo, alterando-se apenas a taxa para a média Bacen.
- Súmula 43/STJ:** correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (cada desconto), pelo IPCA (série 433).
- Art. 42, par. único, CDC; EAREsp 676.608/RS:** repetição em dobro, independentemente de dolo, quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.
- Juros de mora (1% a.m.)** incidem da citação e **não** integram esta memória; serão apurados em liquidação.
- Vulnerabilidade:** consumidor trabalhador, contrato de adesão por meio eletrônico (art. 39, IV, CDC).

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

SGS 25464 - taxa média mensal, PF, crédito pessoal não consignado, competência 05/2026 = 6,63%:
<https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json&dataInicial=01/05/2026&dataFinal=31/05/2026>

SGS 25466 (débito em conta, consulta de apoio) = 3,66% em 05/2026 - não adotada por tratar de débito em conta, não de consignação.

SGS 25465 (sensibilidade, ver item 6) = 3,12% em 05/2026 - nomenclatura não confirmada.

SGS 433 (IPCA mensal): mai/2026 0,58%; jun 0,16%; jul 0,07%; ago -0,32% (último divulgado): <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial=01/05/2026&dataFinal=07/10/2026>

Premissa de adimplemento: admite-se que todas as parcelas vencidas foram descontadas em folha; a prova a juntar são os contracheques e o extrato de consignações/CNIS-eSocial. Base de cálculo: principal de R\$ 3.889,65 (financiado com IOF). Data-base dos índices: 07/10/2026.

Ressalva: este laudo é ferramenta de apoio; os valores devem ser conferidos por perícia contábil, e os índices devem ser atualizados na data do ajuizamento. A estratégia processual é de responsabilidade do advogado.

Gerado em 07/10/2026.